

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2364/2533

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายสืบ แสงงาม กับพวก

จำเลย

นายจำเนียร แก้วพิทักษ์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม ศาลชั้นต้น และลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี

จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและ ปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกาเพื่อเป็นบรรทัดฐาน เพราะ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 32)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง, 83 แม้จำเลยที่ 2 จะอายุ 20 ปี ก็ไม่มีเหตุที่จะลดมาตราส่วน โทษให้ ให้จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลด โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 31)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน ซึ่งต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้น เป็นฎีกาดุลพินิจของศาลจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน ซึ่งต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้น เป็นฎีกาดุลพินิจของศาลจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เชียร ฆ้องทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ